

1500483-97.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do que evidente a prática do crime de tráfico de drogas, como mencionado na denúncia.

Por outro lado, o crime de associação para o tráfico não restou plenamente configurado, porquanto, ainda que se tenha demonstrado que as rés, juntas, realizavam o tráfico naquela oportunidade e, possivelmente, em datas anteriores, é certo que a acusação não logrou êxito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500483-97.2020.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-97.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2200546/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 13007131 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1461/20/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2200546 - DEL.POL.SALTO, 1461/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA MIRANDA DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

FERNANDA MIRANDA DA SILVA e TALITA MIRANDA FANTE, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso no artigo 35, "caput", e artigo 33 "caput", ambos c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), e tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em dia e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até o dia 14 de agosto de 2020, por volta das 17:00 horas, durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19, na Rua Regolo Salesiani, altura do nº 24, nas imediações de local onde se realizam atividades recreativas, esportivas e de lazer, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto/SP, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito previsto no

art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; e também porque, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 17:00 horas, no mesmo local, em concurso de pessoas, agindo com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre elas, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuitamente, 2 (duas) porções de "cocaína", embaladas em invólucros plásticos cor lilás, com peso bruto aproximado de 12g (doze gramas) e 1 (uma) porção de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com peso bruto aproximado de 19,5g (dezenove gramas e cinquenta centigramas), e venderam 10 (dez) porções de "cocaína", embaladas em invólucros plásticos cor lilás, a Luiz Carlos Fernandes da Silva, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi oferecida em 28 de agosto de 2020 (fls. 114/120), as rés constituíram advogado e apresentaram defesa prévia (fls. 205/2015). A inicial foi recebida em 18 de fevereiro de 2022 (fls. 224/226) e as rés foram citadas pessoalmente (fls. 294 e 320).

Durante a instrução, foram ouvidas 03 testemunhas de acusação, 02 testemunhas da defesa e, ao final, as rés foram interrogadas (fls. 321/323 e 431/433).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação das acusadas nos termos da denúncia. No tocante à pena da ré Fernanda, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento das agravantes do cometimento de crime durante o período de calamidade pública e da reincidência, incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Quanto à pena da acusada Talita, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação entre a agravante do cometimento de crime durante o estado de calamidade pública e a atenuante da menoridade relativa, a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requereu a imposição de regime fechado para ambas as acusadas darem início ao cumprimento de pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 436/446). A Defesa, por sua vez, suscitou nulidades e, no mérito, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição das acusadas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda em caráter subsidiário, requereu a fixação das penas no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão no tocante à acusada Talita (fls. 451/462).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 141/145), laudo de exame pericial em celular (fls. 336/373), laudo do local do crime (fls. 284/285), além dos demais elementos informativos e da prova oral, colhida em ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre as acusadas.

A ré Fernanda, em sede policial, negou o tráfico (fls. 08). Em juízo, tornou a negar o crime, disse que não possui mais envolvimento com o tráfico, não usa drogas e não residia no local dos fatos, tendo ido até ali apenas para pegar uma declaração para transferir seu filho de escola. Disse que sua filha, a ré Talita, fuma maconha e "vive baldeando a maconha dela, mas é pouco". Contou que já foi processada em 2014, relativo a um furto de material escolar. Contou que as motos chegaram, quando elas estavam no bar, onde havia mais pessoas jogando sinuca e bebendo (fls. 433).

A ré Talita também negou os fatos na Delegacia (fls. 09) e tornou a negar em juízo, dizendo que só tinha uma porção de maconha e um dichavador. Afirmou que já foi mesmo envolvida com tráfico, mudou-se de bairro para se afastar, mas havia ido ali naquele dia para pegarem uma declaração para seu irmão. Disse que já conhecia os

policiais, não tem passagens como maior e trabalha. Disse que havia mais pessoas no local, mas apenas ela e sua mãe foram abordadas. Afirmou que tem alguns registros de conversas de vendas de drogas no seu celular, mas "já" fazia 04 ou 05 dias que estava afastada do tráfico e tinha decidido mudar e trabalhar, quando foi pega pelos policiais (fls. 433).

Sylvio Tronchini Stein, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram duas mulheres e um rapaz, que saiu andando e foi abordado numa rua lateral, vindo a ser abordado e, com ele, encontrados 10 pinos de cocaína. Contou que o rapaz, chamado Luiz Carlos, disse ser usuário de drogas, e que teria comprado a droga com uma nota única de cem reais, da ré Fernanda. Relatou que pediram apoio e foram até as rés, em abordagem, na mão direita da Fernanda, havia 02 pinos idênticos aos do Luiz Carlos, e mais R\$157,00, e dentre as notas havia a de cem reais indicada pelo usuário. Acrescentou que, com a Talita, havia 01 uma porção a granel de maconha e um celular. Relatou que as rés preferiram o silêncio e apenas disseram estar lá por causa de um bar. Contou que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, com grande rotatividade de traficantes e usuários. Disse que o usuário teria dito que havia comprado outras vezes das rés, que seriam mãe e filha, e que estavam na prática do tráfico. Ao final, o policial disse que não conhecia nenhuma das duas rés (fls. 323).

Mario Bruno de Souza, policial militar, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda sobre os fatos. Acrescentou que já havia abordado a Talita em companhia de outras pessoas, que tinham passagem por tráfico de drogas (fls. 323).

Luiz Carlos Fernandes da Silva, em sede policial, disse que "É usuário de cocaína há cerca de dez anos, já tendo registrado treze internações em clínicas para tratamento, todavia, até a presente data, não conseguiu se livrar da droga. Na tarde de hoje, se dirigiu até a Rua Regolo Salesiani, onde sabe que existe uma "biqueira de drogas". O declarante informa que se dirigiu até lá para comprar Cocaína com quem lá estivesse vendendo. Informa que, normalmente, durante o período diurno, são mãe (FERNANDA) e filha (TALITA) quem fica por lá vendendo. Hoje não foi diferente, ao manter contato com FERNANDA, pediu a ela por dez microtubos plásticos contendo Cocaína, tendo ela lhe dado dois microtubos e solicitado a filha TALITA que pegasse mais oito microtubos num container próximo, onde costumam esconder a maior quantidade da droga. Após trazerem os dez microtubos com cocaína, o declarante pagou com uma cédula de R\$100,00, tendo se retirado do local. O declarante estava indo embora para sua casa, quando veio a ser abordado por Policiais Militares, os quais localizaram os microtubos recém comprados de FERNANDA e TALITA. O declarante explicou ser usuário, e que teria adquirido quantidade razoável para passar todo o fim de semana, sem precisar retornar a biqueira. A partir de então, os Policiais o detiveram e o encaminharam até FERNANDA e TALITA, tendo o declarante "aberto o jogo" e afirmado ter adquirido os microtubos com cocaína das duas, pelo valor de R\$100,00, tendo inclusive pago com cédula única no mesmo valor. Após isso, foi conduzido a Delegacia para prestar declarações a respeito dos fatos. Nunca foi preso. Quanto a passagens, aduz ter respondido por um furto" (fls. 06). Em juízo, alterou substancialmente sua versão! Disse que não presenciou a detenção das rés. Disse que estava indo para sua casa, com drogas que havia comprado, e foi abordado pelos policiais. Negou que houvesse comprado drogas delas, disse que não as conhecia, que havia comprado a droga no Jardim Marília. Disse que não tem antecedentes, e só concordou em dizer, antes, que havia comprado das rés, porque ficou com medo de ser preso como traficante. Ao final, confirmou a mensagem de WhatsApp enviada para a ré Fernanda (fls. 432).

Sara de Souza disse conhecer as rés, porque a filha dela foi sua babá, e nunca soube de nada de mal a respeito delas. Contou que estava no bar, tomando uma cerveja, no momento da abordagem, e elas passaram por ali e a cumprimentaram, parando para conversar, até que, de repente, chegou a Rocam e elas foram abordadas. Disse que não foi abordada e não viu nada ser apreendido com as rés. Contou que a Talita disse que teria um dichavador e uma "cota de maconha" para uso. Ao final, confirmou não ter visto nenhuma apreensão em poder da Fernanda (fls. 432). Encerrada a instrução, o conjunto probatório aponta para a ocorrência do crime de

tráfico apontado na denúncia.

Em que pesem a alteração no depoimento do usuário Luiz Carlos e as negativas das acusadas, é certo que os elementos dos autos corroboram os testemunhos dos policiais militares, que foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoís negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.

Cabe ressaltar que é compreensível a alteração de testemunho do usuário Luiz Carlos, porquanto as rés estão em liberdade, o que, de algum modo, pode causar-lhe temor em continuar a identificá-las, como sendo as pessoas que lhe teriam vendido

as drogas que possuía no momento da abordagem.

No mesmo sentido, o fato de ter havido abordagem apenas das acusadas, e não de sua conhecida que testemunhou a favor de ambas, também se mostra pertinente com a narrativa, já que a "colega" das rés não havia sido indicada pelo usuário como uma das vendedoras, de modo que era dispensável sua abordagem.

Ainda que o tráfico de drogas seja crime de ação múltipla, e a prática de qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput mostre-se suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, j. 23.02.2016), é certo que, no caso em tela, a comercialização foi comprovada a contento.

Além dos testemunhos dos policiais e da versão apresentada pelo usuário no momento em que foi conduzido à Delegacia, logo após os fatos, deve-se observar a existência de celular que foi apreendido e periciado, e cujo laudo possui mensagens que comprovam a traficância, ainda que a acusada Talita tenha dito que "já faz 04 ou 05 dias que não traficava e tinha decidido mudar e trabalhar" (sic).

Ressalto que não há como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Assim, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, que aniquilou a negativa das rés sobre a traficância, ficou mais do que evidente a prática do crime de tráfico de drogas, como mencionado na denúncia.

Por outro lado, o crime de associação para o tráfico não restou plenamente configurado, porquanto, ainda que se tenha demonstrado que as rés, juntas, realizavam o tráfico naquela oportunidade e, possivelmente, em datas anteriores, é certo que a acusação não logrou êxito em comprovar a habitualidade na conduta conjunta das acusadas.

Malgrado haja indícios de que houvesse o conluio entre as acusadas para a realização do tráfico de forma constante e reiterada, tais indícios não se materializaram em provas capazes de embasar uma condenação penal, de modo que a absolvição no tocante ao crime do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

Encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que as rés cometeram o crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, estando incursas no artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 17horas, durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19, na Rua Regolo Salesiani, altura do nº 24, nas imediações de local onde se realizam atividades recreativas, esportivas e de lazer, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto/SP, agindo com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre elas, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuitamente, 2 (duas) porções de "cocaína", embaladas em invólucros plásticos cor lilás, com peso bruto aproximado de 12g (doze gramas) e 1 (uma) porção de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com peso bruto aproximado de 19,5g (dezenove gramas e cinquenta centigramas), e venderam 10 (dez) porções de "cocaína", embaladas em invólucros plásticos cor lilás, a Luiz Carlos Fernandes da Silva, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestada, a ocorrência do tráfico de entorpecentes mencionado na inicial e a conduta das acusadas, razão pela qual, passo a lhes aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Quanto à ré FERNANDA MIRANDA DA SILVA:

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré possui diversas condenações transitadas em julgado (fls. 58/61), sendo perfeitamente possível que uma delas seja usada como maus antecedentes, majorando-se assim, a pena-base que fixo em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 550 dias-multa.

Fernanda é reincidente (fls. 58/61), pois possui condenação definitiva nos autos de nº 0000760-08.2016.8.26.0286, sendo certo que não decorreu o prazo depurador de 05 anos entre o trânsito em julgado ou cumprimento da pena e o cometimento do novo crime. Assim, aplica-se-lhe a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Ademais, como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Pela presença de duas agravantes e a ausência de atenuantes, a pena da acusada passa a ser de 06 anos e 06 meses de reclusão, além de 650 dias-multa.

Tendo em vista a incidência da causa prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena da acusada de um sexto (1/6), resultando em 07 anos e 07 meses de reclusão, além de 758 dias-multa.

Não é possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois Fernanda é multirreincidente, tendo restado demonstrada sua dedicação às atividades criminosas, de modo que não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Quanto à ré TALITA MIRANDA FANTE:

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, mormente aos bons antecedentes da acusada, fixo sua pena-base em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No entanto, Talita era menor de 21 anos à época do crime, sendo o caso de aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I (primeira parte), do Código Penal.

Ante a concomitância de agravante e atenuante, a pena da acusada mantém-se no patamar inicialmente fixado, qual seja, de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Tendo em vista a incidência da causa prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena da acusada de um sexto (1/6), resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Ainda que as passagens da ré pela Vara da Infância e Juventude, por prática de atos infracionais, não possa e não deva ser utilizada como antecedentes criminais, certamente se prestam a demonstrar sua personalidade, e se mostram como aptas a obstarem a aplicação do redutor do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

"A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC nº 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp nº 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro). Ainda nesse sentido: '...o entendimento seguido pela Corte estadual encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado e o registro de atos infracionais, podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à prática delituosa' (STJ - AgRg no REsp n. 1.846.479/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/5/2020)" (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1500705-97.2020.8.26.0526, Des. Rel. Paiva Coutinho, DJe 19/08/2021).

Desta forma, considerando que, desde o ano de 2016, a ré possui inúmeras ações, em razão do tráfico, em que lhe foram aplicadas medidas socioeducativas (fls. 65/66) e, ainda assim, continuou a se enveredar pelo caminho da ilicitude após completar dezoito anos, mostra-se impossível a aplicação do previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que se mostra latente sua dedicação às atividades criminosas.

"Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 505.248/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Portanto, não é possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33,

§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois demonstrada a dedicação de Talita às atividades criminosas, de modo que não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para 1) CONDENAR a ré FERNANDA MIRANDA DA SILVA, qualificada nos autos, RG 37.018.747, CPF 320.660.128-23, como incurso no artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 758 dias-multa, com unidade no mínimo legal; 2) CONDENAR a ré TALITA MIRANDA FANTE, qualificada nos autos, RG 64.957.590, CPF 516.796.228-54, como incurso no artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 583 dias-multa, com unidade no mínimo legal; 3) ABSOLVER a ré FERNANDA MIRANDA DA SILVA, qualificada nos autos, RG 37.018.747, CPF 320.660.128-23, das imputações que lhe foram feitas no tocante ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso VII, do Código Penal; e 4) ABSOLVER a ré TALITA MIRANDA FANTE, qualificada nos autos, RG 64.957.590, CPF 516.796.228-54, das imputações que lhe foram feitas no tocante ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento de pena, para ambas as acusadas, deve ser o fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo porque se tratam de rés cuja dedicação ao crime restou comprovada, já que Fernanda possui diversas condenações penais e Talita se envolve com o tráfico desde o ano de 2016, quando ainda era menor, de modo que somente o regime fechado se mostra suficiente à reprovação e prevenção de novas práticas delituosas por parte das acusadas, que insistem em não mudar suas condutas. Ademais, a conduta de distribuir drogas atingiria centenas de usuários, fato que por si só atinge toda a sociedade e, por isso, necessita de repressão imediata e efetiva.

Tendo em vista que as acusadas permaneceram soltas durante grande parte da instrução, poderão aguardar o julgamento do feito em liberdade.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA